

1505070-84.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2055417/2021 - 12º D.P. PARI, 16453586 - 12º D.P. PARI, 632/21/112 - 12º D.P. PARI, 2055417 - 12º D.P. PARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505070-84.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505070-84.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2055417/2021 - 12º D.P. PARI, 16453586 - 12º D.P. PARI, 632/21/112 - 12º D.P. PARI, 2055417 - 12º D.P. PARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO THOMAZ CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

MARCELO THOMAZ CRUZ, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, acusado de, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 13h00, na Rua Dom José de Barros, nº 300, República, Capital, SP, vendia e trazia consigo, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, seis porções de maconha, pesando 12,1 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.
O réu foi preso em flagrante delito no mesmo dia e, no dia 26/02/2021 foi-lhe

concedida a liberdade provisória.

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, tendo sido a denúncia recebida em 28 de abril de 2021 (fls. 102/105).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, Ministério Público e defesa se manifestam pela desclassificação da conduta do réu para o crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade de crime previsto na Lei 11.343/06 restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação, bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 99/101), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida.

A autoria do crime também é certa e recai sobre o acusado.

Em Delegacia, o acusado optou por permanecer em silêncio.

Em Juízo, admitiu a posse dos entorpecentes apreendidos. Alega, entretanto, condição de usuário. Disse que é usuário de drogas e que faz tratamento perante o CAPS AD. Alega que no dia dos fatos havia comprado algumas porções de entorpecentes e que o fez para consumo pessoal. Nega a venda dos entorpecentes a terceiros.

A admissão da posse das drogas pelo réu foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas.

Ambos os policiais civis, inquiridos em audiência como testemunhas, relatam que no dia dos fatos realizaram breve campana próximo à Galeria do Rock e puderam notar a conduta do réu, que trocava objetos com outras pessoas que dele se aproximavam, em postura típica de quem vendia entorpecentes. Realizaram a abordagem e com réu foram apreendidas poucas porções de maconha e uma quantia em dinheiro. Segundo as testemunhas, o então abordado confirmou que vendia os entorpecentes, porém o fazia para sustentar o próprio vício, e que fazia tratamento no CAPS AD.

Essas foram as provas orais produzidas.

Conforme exposto, resta incontroversa a posse, pelo réu, dos entorpecentes descritos no auto de exibição e apreensão. A posse dos entorpecentes foi não só admitida por ele em interrogatório, assim como confirmada pelos policiais civis ao realizarem buscas pessoais.

Resta a análise, assim, quanto à finalidade da posse e à destinação dos entorpecentes apreendidos. E, nesse particular, após análise atenta às circunstâncias da prisão, considero que a tese desclassificatória sustentada tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa não se mostra de todo desarrazoada.

Com efeito, trata-se de apreensão de quantidade não significativa de entorpecentes – cerca de 12 porções de maconha, quantidade essa que, de início, mostra-se compatível com o mero consumo pessoal.

A corroborar a versão do acusado, a defesa apresenta documento a fls. 193/194 da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, atestando que o ora acusado encontra-se em situação de rua e procura por vagas em centros de acolhida.

Apresenta diagnóstico de trombose e esquizofrenia e faz acompanhamento junto ao CAPS AD Centro, não mais fazendo uso abusivo de substâncias entorpecentes, à exceção de maconha, que consome em pequenas quantidades. Segundo o relatório psicossocial, o atendido (ora acusado) indica que o consumo se tornou essencial para não ter recaídas e para minimizar as constantes dores sentidas em decorrência da trombose. Por fim, relata que o acusado comparece à Ouvidoria para articulação de vaga para acolhimento habitacional, e “sempre é apresentado pelo munícipe, de forma espontânea, informações sobre o seu tratamento junto ao CAPS, sua conquista ao se manter sem o uso abusivo de substância e mencionado o seu desejo de fixação em acolhimentos com maior autonomia”.

Ante esse quadro probatório e dadas as condições pessoais do réu trazidas no processo, de fato não se mostra adequado o acolhimento da pretensão penal nos moldes imputados na denúncia. A solução desclassificatória, no caso concreto, revela-se deveras aquela compatível com a devida ressocialização do réu. Uma condenação por tráfico, dados os seus antecedentes, implicaria consequências gravosas no que diz respeito à privação de sua liberdade, valendo destacar que, a despeito de registros criminais no passado, há alguns anos o réu não mais registrava crimes em sua Folha de Antecedentes.

Assim, consideradas todas essas circunstâncias, os elementos probatórios carreados nos autos autorizam, excepcionalmente, a desclassificação da imputação trazida na denúncia para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para DESCLASSIFICAR a conduta do réu MARCELO THOMAZ CRUZ para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Ante os antecedentes criminais, nos termos do art. 28, incisos II e III da Lei 11.343/06, fixo ao sentenciado duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por três meses e obrigação de comparecimento a programa Municipal ou Estadual para tratamento de sua dependência química, também por três meses.

Determino a incineração das drogas apreendidas e a perda em favor da União dos valores apreendidos nos autos, comunicando-se, para tanto, a autoridade competente. P.R.I.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA